



Kommunfullmäktige

Plats och tid Fullmäktigesalen, klockan 09:00 – 11:50

Paragrafer §§ 62-86

Beslutande ledamöter Se närvarolista på sidan 2-3

Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sidan 3-4

Övriga närvarande Se närvarolista på sidan 4

Protokollet är digitalt justerat av

Leif Nordström, ordförande

Michael Engström (BA), justerare

Jolina Gustafsson (S), justerare

Ingelina Edström, sekreterare

Protokollet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla



Kommunfullmäktige

Närvarolista

Beslutande ledamöter

Claes Nordmark (S)
Beatrice Öman (S)
Tobias Sundberg (M)
Bernt Drugge (SD)
Johan Lund (S)
Zara Leghissa (S)
Anders Pettersson (BA)
Anna Sellin (M)
Astrid Sundström Lindström (C)
Margit H Dyrander (S)
Lars-Åke Vikström (SD)
Conny Sundkvist (V)
Håkan Jansson (S)
Lena Goldkuhl (S)
Glenn Blom (S)
Peter Kristoffersson Lomakka (M)
Arthur Bodén (SD)
Kathrin Isaksson (S)
Rigmor Åström (M)
Suzanne Thörnäs (BA)
Susanne Ström (SD)
Kenneth Backgård (SJVP)
Matilda Lundström (C)
Eivy Blomdahl (S)
Inger Vestman Arvesen (V)
Tomi Kovero (S)
Jolina Gustafsson (S)
Leif Nordström (S), Ordförande
Christer Fjellström (SD)
Lena Pantzare (S)
Håkan Berg (S)
Maria von Schantz (M), 1:e vice ordförande
Anna Öhrling (S)
Maria Vikström-Nordmark (SD)
Jim Öman (S)
Michael Engström (BA)
Lena Nilsson (S), 2:e vice ordförande
Egon Palo (M)
Berith Ekervhén (S)
Tobias Nilsson (SD)
Patric Gustafsson (S)



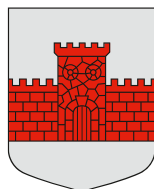
Kommunfullmäktige

Tjänstgörande ersättare Lis-Marie Nilsson (S)
Leif Pettersson (S)
Sara Avander (S)
Paul Holmgren (S)
Göran Ahlman (M)
Annica Essén (V)
Micael Rahkola (KD)

Övriga närvarande Ersättare
Lennart Synnergren (S)
Katarina Palm (S)
Harry Hannu (S)
Bo Björklund (SD)
Robert Lund (SD)
Gunnar Halin (BA)
Erika Sjöo (SJVP)
Sead Maglic (SJVP)
Inger Eriksson (SD)
Lars Nilsson (S)
Sigvard Hedman (SD)

Tjänstepersoner
Kommunsekreterare Ingelina Edström
Kommunjurist Daniel Bergh

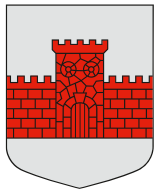
Övriga
-



Kommunfullmäktige

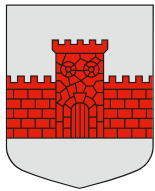
Ärendelista

§ 62	Fråga från Anders Pettersson (BA) angående boendeplatser för personer med demensdiagnos.....	6
§ 63	Anmälda ärenden 2023-05-22.....	7
§ 64	Svar på interpellation från Anders Pettersson (BA). Angående effekter av nya skatteregler för biogas	8
§ 65	Svar på interpellation från Anders Pettersson (BA). Angående laddplatser för elbilar.....	12
§ 66	Kvalitetsuppföljning Överförmyndarnämnden. Uppföljning av samverkansområden med Överförmyndarnämnden i Luleå	16
§ 67	Motion från Anders Pettersson (BA). Inför könsneutralt språk i kommunens dokument.....	17
§ 68	Motion från Lars-Åke Vikström (SD). Begränsa hastigheten och skapa övergångsställe längs Rörviksgatan.....	21
§ 69	Begäran om uppdrag att ta fram utvecklingsplan för Hembygdsområdet.....	24
§ 70	Begäran om flytt av uppdrag att organisera och samordna arbete med utveckling av bredband i Bodens kommun	26
§ 71	Antagande av reviderat reglemente och samverkansavtal för Norrbottens e-nämnd	28
§ 72	Antagande av länsgemensamma strategin Tillsammans för nära vård i Norrbotten	31
§ 73	Beslutsinstans för fastställande av vattenskyddsområden.....	33
§ 74	Godkännande av Årsredovisning för vatten och avlopp 2022.....	35
§ 75	Förlängning av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Bodens kommun	37
§ 76	Antagande av Parkeringsnorm för cykel och bil på kvartersmark i Bodens kommun	39
§ 77	Justering av plan- och byggtaxa för industribyggnader.....	41
§ 78	Justering plan- och byggtaxa, mätningsavgifter.....	42
§ 79	Godkännande av Markpolicy för Bodens kommun	44
§ 80	Antagande av Reglemente för Bodens kommuns revisorer.....	45
§ 81	Förenklad delårsrapport april 2023.....	50
§ 82	Val av nämndemän till Luleå tingsrätt för perioden 2024-2027	52
§ 83	Andreas Ek (BA) med avsägelse av uppdrag som ersättare i Boden Arena Fastighets AB	53
§ 84	Motion från Rigmor Åström (M) och Daniel Rönnbäck (M). Höj bidragen till enskilda utfartsvägar	54
§ 85	Interpellation från Maria Vikström Nordmark (SD) angående e-post meddelande från Amnesty Sapmi med flera om vindkraft	55



Kommunfullmäktige

§ 86	Interpellation från Tobias Nilsson (SD) angående renovering av ishallens A-hall och nybyggnation av B-hall	56
------	---	----



Kommunfullmäktige

**§ 62 Fråga från Anders Pettersson (BA) angående
boendeplatser för personer med demensdiagnos**
KS-2023-00484

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas.

Beskrivning av ärendet

Socialnämndens ordförande Beatrice Öman (S) svarar på frågan.

Anders Pettersson (BA) tackar för svaret.

Beslutsgång

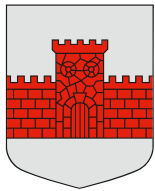
Ordföranden frågar om frågan får ställas och finner att frågan får ställas.

Beslutsunderlag

Fråga från Anders Pettersson (BA)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 63 Anmälda ärenden 2023-05-22

71503

Beslut

Kommunfullmäktige lägger anmälda ärenden till handlingarna.

Beslutsunderlag

Anmälda ärenden.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

**§ 64 Svar på interpellation från Anders Pettersson (BA).
Angående effekter av nya skatteregler för biogas**
KS-2023-00341

Interpellation

Den 7 mars kunde vi läsa på Skatteverkets hemsida om nya skatteregler för biogas.

Regeländringarna grundar sig på en dom i EU-domstolen.

I en dom från EU-domstolen ogiltigförklaras EU-kommissionens beslut om att låta Sverige

skattebefria biogas och biogasol som förbrukats för uppvärmning eller som motorbränsle.

Det innebär att Skatteverket inte längre kan bevilja befrielse från skatt för biogas eller

biogasol som förbrukats för uppvärmning. Inte heller befrielse för skatt på biogas eller

biogasol som förbrukats eller sålts som motorbränsle kan beviljas.

Sammanlagt har det handlat om 1,5 miljarder kronor om året i nedsatt skatt för runt 700

företag, kommuner eller andra biogasanvändare, enligt Skatteverket.

Men nu går dessa miste om denna skattebefrielse från en dag till en annan på grund av

en EU-dom.

Enligt transportbranschen kan kostnadsökningen i och med domen uppgå till tio kronor

mer per mil.

Skatteverket anger vidare att de analyserar vad domen innebär i frågan om eventuella återkrav

av de belopp som tidigare medgetts.

Mina frågor till kommunstyrelsens ordförande:

Hur kommer beslutet att påverka priset på den biogas som produceras i vår avfallsanläggning?

Vad kan beslutet innebära i fråga om fortsatta ekonomiska satsningar vid anläggningen?



Kommunfullmäktige

Hur påverkas kommunens fordonsanvändning av beslutet i EU-domstolen?

Boden 2023-03-29

Anders Pettersson Bodenalternativet

Svar från Kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark (S)

Anders Pettersson, Bodenalternativet, har ställt en interpellation till undertecknad. I interpellationen ställs frågor kring nya skatteregler för biogas.

Jag vill med anledning av interpellationen anföra följande:

Under 2020 fattade EU-kommissionen beslut beträffande statligt stöd för att uppnå skattebefrielse för biogas i Sverige. Beslutet gällde mellan åren 2021 och 2030. Före 2021 har skattebefrielsen bemyndigats med andra beslut.

Beslutet överklagades av Landwärme GmbH redan i oktober 2020. Kring årsskiftet 2022–2023 tog sedan tribunalen, det vill säga en av de två rättsinstanserna i EU-domstolen, beslut om att ogiltigförklara beslutet. Sveriges nuvarande regering hade möjlighet att överklaga beslutet men valde att inte göra så. Den 7 mars publicerade Skatteverket på sin hemsida en förtydligande text om att skattebefrielse för biogas inte längre kan beviljas. Det framgår även att Skatteverket ska analysera vad domen innebär gällande återkrav på tidigare beslutade stöd från den 1 januari 2021.

Under 2022 fick Bodens kommun ett bidrag på 1 364 694 kronor vilket innebär att kommunen totalt fått stöd för åren 2021 och 2022 om cirka 2 500 000 kronor.

Sverige och branschen arbetar för att hitta sätt att kompensera de som producerar gas.

Regeringen gick ut med ett pressmeddelande kring detta i mars:

- Finansminister Elisabeth Svantesson säger i pressmeddelandet bland annat följande: "Domen sätter tyvärr många svenska företag i en svår sits och det finns ett behov av att lösa situationen. Därför kommer regeringen att arbeta aktivt med EU-kommissionen för att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt. Stödet är viktigt då biogas minskar beroendet av fossila bränslen och används av svenska företag och svensk industri."

- I pressmeddelandet framgår även att regeringen har skickat ett brev, undertecknat av finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch, till EU-kommissionen för att



Kommunfullmäktige

understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen.

- Det framgår även att regeringen utlovar att arbeta aktivt med EU-kommissionen för att få nya godkännanden på plats.

Allt detta i kombination med att branschen givetvis agerar gör att det är hoppfullt att det kommer hittas en lösning som kompenserar bidraget.

Med den bakgrunden ska jag nu svara på Anders Petterssons frågor i interpellationen. Den första frågan lyder: "Hur kommer beslutet att påverka priset på den biogas som produceras i vår avfallsanläggning?"

Svaret är att det finns ett ärende som kommer komma till kommunfullmäktige gällande prishöjning på 3,6 kr/kg. Bedömningen är att det täcker hela kostnadsökningen, dock inte ökade kostnader som uppstått före beslutet. Förslaget till beslut är formulerat på ett sådant sätt som innebär att priset kommer att sänkas om det kommer kompensationer.

Den andra frågan lyder: "Vad kan beslutet innebära i fråga om fortsatta ekonomiska satsningar vid anläggningen?"

Svaret är att förhoppningarna i dagsläget är att den inte påverkas alls eftersom det förhoppningsvis kommer en kompensation för bidragsbortfallet. Alla större investeringar är dessutom som det verkar redan genomförda och det kommer finnas en god efterfrågan på biogas i framtiden.

Den tredje frågan lyder: "Hur påverkas kommunens fordonsanvändning av beslutet i EU-domstolen?"

Förhoppningsvis kommer den inte att påverka användningen alls, men det går givetvis inte att säga med 100 procents säkerhet att det blir så. Speciellt för tunga fordon såsom bussar, lastbilar och andra entreprenadmaskiner är dock bedömningen att biogasen kommer att vara ett väldigt attraktivt och konkurrenskraftigt drivmedel även i framtiden. Här har även Bodens kommun lämnat offert till de entreprenörer som avser att lämna anbud till Länstrafiken angående biogasdrivna bussar mellan Boden och Luleå och Länstrafiken kommer att fatta beslut den 8 juni.

Boden dag som ovan

Claes Nordmark

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Anders Pettersson (BA) tackar för svaret.



Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Interpellationssvar från Claes Nordmark (S)

Interpellation från Anders Pettersson (BA)



Kommunfullmäktige

**§ 65 Svar på interpellation från Anders Pettersson (BA).
Angående laddplatser för elbilar**

KS-2023-00342

Interpellation

Under ganska många år har diskussioner förts om hur och var kommunen ska bygga upp och anordna laddinfrastruktur med anledning av utvecklingen av fler elbilar i vårt samhälle.

I den strategiska planen anges några övergripande målsättningar inom detta område:

☐ I Bodens kommun är vi nationellt ledande vad gäller att minska klimatpåverkan och öka energieffektiviteten i enlighet med de nationella klimat- och energimålen (Klimat)

☐ I hela Bodens kommun finns en robust och hållbar infrastruktur som stödjer en positiv samhällsutveckling och den gröna omställningen

Vidare framgår det i ägardirektiven för Bodens Energi AB att:

☐ Bolaget ska bidra med sin kompetens till utredning av övergången till laddstationer för eldrivna fordon.

Utvecklingen går i snabb takt och antalet elbilar ökar stadigt men hänger kommunen med i den utvecklingen. I de verksamhetsplaner som nyligen delgavs fullmäktige kan vi inte se några tydliga framgångsfaktorer omkring detta.

Mina frågor till samhällsbyggnadsnämndens ordförande blir därför:

☐ Hur många offentliga "laddplatser" har iordningställts i kommunens centralort resp. i de huvudnoder som pekats ut i översiktsplanen?

☐ Har någon plan för utbyggnad av offentliga "laddplatser" upprättats?

Boden 2023-03-29

Anders Pettersson Bodenalternativet

Svar från Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lena Goldkuhl (S)

Anders Pettersson, Bodenalternativet, har ställt en interpellation till undertecknad. I interpellationen ställs följande frågor kring laddinfrastruktur med anledning av utvecklingen av fler elbilar i vårt samhälle:

- Hur många offentliga "laddplatser" har iordningställts i kommunens centralort resp. i de huvudnoder som pekats ut i översiktsplanen?



Kommunfullmäktige

- Har någon plan för utbyggnad av offentliga
”laddplatser” upprättats?

Jag vill med anledning av interpellationen anföra följande:

Den 15 maj 2020 infördes nya krav på laddinfrastruktur till elfordon i plan- och bygglagen (PBL). Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen (PBF).

Ett av kraven innebär att nya bostadshus med fler än tio parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser. Det innebär att det måste finnas förberedelse med tomrör eller liknande.

Reglerna ska även tillämpas vid ombyggnad – det vill säga påtaglig förnyelse – av en byggnad, i de fall åtgärderna görs i kombination med ändringar av parkeringsplatser på fastigheten.

Bodens kommun beviljar bygglov enligt PBL och PBF i samtliga bygglovsärenden.

Laddplatser i Bodens kommuns försorg i samverkan med BEAB

Olika typer av laddplatser (snabbladdare, laddstation, etc) har under de senaste åren installerats i Bodens kommuns försorg, i samverkan med BEAB, enligt följande:

2 st på parkeringsplatsen vid Resecentrum,

2 st i 43:ans parkeringshus,

2 st vid busshållplats Garnis,

2 st vid Stora Coop,

2 st vid Ica Kvantum,

2 st vid Boden Energi Arena,

2 st vid Nordpoolen,

2 st vid Björknäsvallen,

På Boden Business Park, Mårängsskolan, Hedforsens förskola samt nya Kyrkkläppen finns flera laddplatser, dvs. PBL och PBF har följts vid dessa nybyggnationer.

Retroaktiva krav för vissa befintliga byggnader

I PBF ställs även retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025.



Kommunfullmäktige

De retroaktiva kraven gäller för uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten. Dessa ska förses med minst en laddningspunkt för elfordon.

Under 2023 och 2024 behöver Samhällsbyggnadsförvaltningen därmed anpassa ett antal anläggningar såsom skolor och förskolor där parkeringar ingår i fastighetsobjektet, för att nå det retroaktiva kravet om laddningspunkt senast 1 januari 2025. Notera att detta krav även gäller för andra aktörer än kommunen, såsom exempelvis affärer, turistanläggningar med uppvärmda byggnader osv, med fler än 20 parkeringsplatser.

För ouppvärmda byggnader och för bostadshus ställs inga retroaktiva krav. Detsamma gäller byggnader avsedda för totalförsvaret.

Gatumark omfattas ej av krav på laddinfrastruktur

Gatumark, dvs. i huvudsak kommunens gator, inklusive parkeringar på dessa, omfattas inte heller av kravet på laddinfrastruktur enligt PBL eller PBF.

Det är inte självklart att det är lämpligt att anlägga laddplatser på gatumark. En laddplats är ju till sin funktion att likna vid en bensinstation för elbilar och kommunerna anlägger ju inga bensinstationer på gatumark, utan dessa anläggs alltid på tomtmark (även kallat fastighetsmark).

Laddplatser på gatumark kan även krocka med andra angelägna strävanden. Städers gaturum behöver användas för många ändamål, som exempelvis cykling, varuleveranser och kollektivtrafik. T.ex. Göteborg och Malmö finns därmed med bland de städer som styr utbyggnaden av laddinfrastruktur så långt det går till tomtmark, garage, köpcentra och så vidare.

När eldrivna fordon blivit mer vanliga är det också rimligt att anta att fler leverantörer vill konkurrera om möjligheten att tillhandahålla el.

Förekomsten av ett antal laddplatser på kommunal gatumark kan då bli problematisk ur konkurrenssynpunkt.

För att summera, Bodens kommun, i samverkan med BEAB, bygger ut laddinfrastruktur för elfordon enligt de krav som ställs enligt PBL och PBF.

Boden dag som ovan

Lena Goldkuhl

Ordförande Samhällsbyggnadsnämnden (S)

Anders Pettersson (BA) tackar för svaret.



**BODENS
KOMMUN**

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum
2023-05-22

Sida
15(56)

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Interpellationssvar

Interpellation



Kommunfullmäktige

**§ 66 Kvalitetsuppföljning Överförmyndarnämnden.
Uppföljning av samverkansområden med
Överförmyndarnämnden i Luleå**

KS-2023-00379

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner återrapporteringen.

Beskrivning av ärendet

Överförmyndarnämnden i Bodens kommun har tecknat ett samverkansavtal med Luleå kommuns överförmyndarnämnd om samverkan, 2021-09-15 § 48. Syftet är att minska sårbarhet, upprätthålla kompetens, samt uppnå kostnadseffektivitet i respektive verksamhet. Ett gemensamt handläggningssystem för båda kommunerna används. Målet är att på sikt ha en gemensam överförmyndarenhet med arbetsplatser i Boden och Luleå.

Vi har genomfört en gemensam rekrytering av en delad resurs. Gemensamma handläggarmöten genomförs en gång i månaden. Vår ambition är att genomföra gemensamma ställföreträdarutbildningar.

Följande samverkansområden är prioriterade:

- Erfarenhets och kunskapsutbyte, för att ensa våra arbetssätt och skapa känslan av ett arbetslag.
- Arvodering, gemensamma riktlinjer för enhetlig tillämpning.
- Ensa informationsmaterial, blanketter, mallar och e-tjänster. För att förenkla för våra ställföreträdare.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 49

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 47

Protokollsutdrag Överförmyndarnämnden 2023-04-05 § 05

Tjänsteskrivelse

Samverkansöverenskommelsen mellan kommunerna

Beslutet skickas till

Överförmyndarnämnden/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 67 Motion från Anders Pettersson (BA). Inför könsneutralt språk i kommunens dokument

KS-2021-00912

Beslut

Kommunfullmäktige förklarar motionen besvarad.

Beskrivning av ärendet

Anders Pettersson (BA) och Ann-Kristin Viklund (BA) har lämnat en motion om könsneutralt språk i kommunens dokument. Motionärernas förslag bedöms vara tillgodosett i de befintliga lagar, riktlinjer och andra beslut som styr kommunens verksamhet. Därför föreslås att motionen förklaras besvarad.

Motionen utmynnar i följande förslag:

Att Bodens kommun anammar ett könsneutralt språk i kommunens dokument.

Att ett strukturerat åtgärdsarbete genomförs för att säkerställa ett könsneutralt språk i kommunens aktiva dokument och för framtida språkbruk.

Motionen har överlämnats till kommunledningsförvaltningen -enheten Demokrati, kommunikation och säkerhet för beredning. Under beredningen har kommunens interna jämställdhetsnätverk beretts tillfälle att lämna synpunkter.

Förvaltningens beredning

År 2006 inrättades språkmyndigheten Institutet för språk och folkminnen (ISO), som ansvarar för att utfärda rekommendationer för svenska myndigheters språkhantering. En av myndighetens avdelningar är Språkrådet, som publicerar vägledningen "Myndigheternas skrivregler", vilken finns tillgänglig via kommunens intranät och även via kommunwebben boden.se.

Sedan 2009 gäller Språklagen 2009:600, som reglerar myndigheternas ansvar för sin språkanvändning. Efter Europaparlamentets fastställande av riktlinjer för könsneutralt språkbruk 2008 har, som motionärerna också påpekar, flera andra beslut i samma riktning fattats på olika nivåer.

Myndigheternas skrivregler

I den senaste upplagan av "Myndigheternas skrivregler" (2014) ägnas avsnitt 8.1 åt frågan om könsneutralt språk. Där skrivs bland annat

8.1 Könsneutralt språk



Kommunfullmäktige

I offentliga texter bör man eftersträva ett könsneutralt språk. Könsneutrala ord och benämningar är särskilt viktiga när kön är ovidkommande och när man vill vara säker på att inkludera alla mottagare av en text.

8.1.1 Välj rätt pronomen

Varken han eller hon ska användas med könsneutral syftning. Det finns ofta andra möjliga lösningar; alternera gärna mellan olika sätt för att få variation i språket.

a) Omskrivning till plural:

Om elever vill överklaga sitt betyg, bör de först vända sig till rektorn.

b) Omformulering som gör pronomen onödigt:

En elev som vill överklaga sitt betyg bör först vända sig till rektorn.

c) Passivform:

Om en elev vill överklaga sitt betyg, bör först rektorn kontaktas.

d) Uppprepning av substantivet:

Om en elev vill överklaga, måste eleven först vända sig till rektorn.

e) Pronomenet man:

Om man som elev vill överklaga sitt betyg, bör man först vända sig till rektorn.

f) Han eller hon:

Om en elev vill överklaga, måste han eller hon först vända sig till rektorn.

Han eller hon och hon eller han är språkligt otympliga men går att använda. Undvik skrivning med snedstreck (han/hon).

g) Pronomenet hen:

Om en elev vill överklaga sitt betyg, bör hen först vända sig till rektorn.

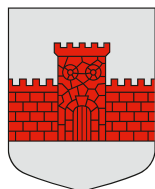
Eftersom hen är ett nytt ord, får man ta ställning från fall till fall om det bör användas. Hen används även som objektsform; genitivformen är hens.

h) Pronomenet den:

Om en elev vill överklaga, bör den först vända sig till rektorn.

Den fungerar ofta väl för juridiska personer:

Om en leverantör vill överklaga, bör den göra det på bifogat formulär.



Kommunfullmäktige

Man bör dock se upp med tvetydig syftning om det finns andra n-ord i meningen. Även för andra lösningar ovan bör man se upp så att syftningen inte blir otydlig.

8.1.2 Välj könsneutrala yrkesbeteckningar

De flesta yrkesbeteckningar uppfattar vi i dag som könsneutrala.

Men några könsmarkerade yrkesbeteckningar lever kvar. Dels rör det några få kvinnliga yrkesbenämningar som slutar på -ska, som sjuksköterska och barnmorska. Dels finns en del yrkesbeteckningar och funktioner på -man: brandman, rådman, kameraman, talman, ombudsman med flera. Vissa upplever dessa som könsneutrala, andra inte. Eftersträva därför könsneutrala yrkesbeteckningar. Skriv alltså lärare om både män och kvinnor, justerare i stället för justeringsman, talesperson i stället för talesman osv. Om kön behöver preciseras, görs det med adjektiven manlig och kvinnlig: kvinnlig justerare, manlig sjuksköterska.

Nya yrkesbeteckningar som inrättas bör alltid vara könsneutralt utformade.

Skolans läroplaner

Skolans läroplaner berör frågan ur ett annat perspektiv. Där sägs exempelvis att skolan har som uppgift att se till att undervisningen till innehåll och upplägg präglas av ett jämställdhetsperspektiv och att eleverna ges möjlighet att mötas och arbeta tillsammans oberoende av könstillhörighet. Det innebär att pedagogerna ska synliggöra och med eleverna diskutera hur olika föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter och val. I denna normmedvetna undervisning ingår även att analysera språkbruk och ordval.

Lokala beslut och planer

Lokalt har frågan berörts i flera beslut och åtgärder. Redan 2013, det vill säga innan Språkrådets senaste utgåva av skrivregler, fattade kommunfullmäktige beslut om att underteckna den europeiska deklarationen om jämställdhet mellan män och kvinnor (CEMR). Samma år formulerades lokala riktlinjer av dåvarande kansli- och informationskontoret i "Språkboken" med bland annat råd kring användandet av det då färskaste ordet hen.

År 2014 fastställdes en strategi för likvärdig och jämställd medborgarservice, där det i den första handlingsplanen sägs att samtliga förvaltningar har som uppgift att bekämpa stereotyper, bland annat genom att i intern och extern kommunikation främja positiva genusbilder och förebygga exempelvis språkbruk och bilder som har sin grund i stereotypa kvinno- och mansroller. Just denna uppgift grundar sig i CEMR, artikel 6.



Kommunfullmäktige

Numera återfinns kommunens jämställdhetsarbete som en del av den strategiska planens inriktning för att främja social hållbarhet. Där har kommunfullmäktige i utvecklingsområdet Livsmiljö fastslagit mål att kommunen ska erbjuda service som är tillgänglig, jämlik och jämställd. Framgångsfaktorer för målet är att bland annat att verka för medborgares delaktighet i mötet med kommunens verksamheter, att bedriva ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete i alla verksamheter och att identifiera och motverka stereotypa könsmonster.

Förvaltningens sammanfattande bedömning

Utifrån ovanstående genomgång bedömer kommunledningsförvaltningen att motionärernas syfte tillgodoses genom befintliga lagar, riktlinjer och beslut och därför inte föranleder några ytterligare direktiv från kommunfullmäktige. Genomförande sker enligt avvägningar i samband med planering av aktiviteter i respektive års verksamhetsplanering.

Därmed föreslås att motionen förklaras besvarad.

Yrkanden

Anders Pettersson (BA) yrkar bifall till motionen.

Beatrice Öman (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Michael Engström (BA) yrkar bifall till motionen.

Jolina Gustafsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Conny Sundkvist (V) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Anders Petterssons (BA) med fleras yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 50

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 48

Tjänsteskrivelse

Motion

Beslutet skickas till

Anders Pettersson (BA)



Kommunfullmäktige

§ 68 Motion från Lars-Åke Vikström (SD). Begränsa hastigheten och skapa övergångsställe längs Rörviksgatan

KS-2021-01146

Beslut

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen till den del att Rörviksgatans gång- och cykelbana byggs om till en genomgående gång- och cykelbana vilket innebär väjningsplikt mot cyklister och gående som befinner sig på gång- och cykelbanan.
2. Kommunfullmäktige avslår motionens förslag om hastighetsbegränsning till 30 kilometer per timme längs hela Rörviksgatan med hänvisning till redan gällande föreskrift om 30 kilometer som högsta tillåtna hastighet på del av Rörviksgatan samt uppmätta verkliga hastigheter.

Beskrivning av ärendet

Lars-Åke Vikström (SD) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat in en motion med förslag om trafiksäkerhetsåtgärder i form av hastighetsbegränsning till 30 kilometer per timme längs hela Rörviksgatan och ett övergångsställe på Prinsgatan norr om Rörviksgatan.

Motionsskrivaren upplever en markant ökning av trafiken i korsningen samt att snöhögar och höga snökarmar ökar olycksrisken för barn på väg till och från förskola och skola.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått motionen på remiss från kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över motionen

Sedan 2 juli 2010 gäller lokal trafikföreskrift om 30 kilometer per timme på Rörviksgatan mellan 50 meter väster om Prinsgatan och 50 meter öster om Fabriksgatan. Förbudet gäller vardag, utom dag före sön- och helgdag, klockan 07.00-18.00.

Sedan 22 november 2010 gäller 30 kilometer per timme på Prinsgatan mellan Rörviksgatan och Prinsgatans norra ände.

Hastighetsdämpande åtgärder i form av upphöjda övergångsställen finns på två platser öster om Prinsgatan och väster om Fabriksgatan.

Trafikmätningar på Rörviksgatan;

Lars-Åke Vikström (SD) har i en motion till kommunfullmäktige lämnat in en motion med förslag om trafiksäkerhetsåtgärder i form av



Kommunfullmäktige

hastighetsbegränsning till 30 kilometer per timme längs hela Rörviksgatan och ett övergångsställe på Prinsgatan norr om Rörviksgatan.

Motionsskrivaren upplever en markant ökning av trafiken i korsningen samt att snöhögar och höga snökarmar ökar olycksrisken för barn på väg till och från förskola och skola.

Samhällsbyggnadsnämnden har fått motionen på remiss från kommunstyrelsen.

Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande över motionen

Sedan 2 juli 2010 gäller lokal trafikföreskrift om 30 kilometer per timme på Rörviksgatan mellan 50 meter väster om Prinsgatan och 50 meter öster om Fabriksgatan. Förbudet gäller vardag, utom dag före sön- och helgdag, klockan 07.00-18.00.

Sedan 22 november 2010 gäller 30 kilometer per timme på Prinsgatan mellan Rörviksgatan och Prinsgatans norra ände

Hastighetsdämpande åtgärder i form av upphöjda övergångsställen finns på två platser öster om Prinsgatan och väster om Fabriksgatan.

Trafikmätningar på Rörviksgatan;

2015-05-18 8 dagar 38 km/h 85-percentil, vardagsdygnstrafik 891

2016-05-19 8 dagar 41 km/h 85-percentil, vardagsdygnstrafik 1 026

2022-09-09 11 dagar 40 km/h 85-percentil, vardagsdygnstrafik 976

Trafikmätning på Prinsgatan:

2015-05-18 8 dagar 31 km/h 85-percentil, vardagsdygnstrafik 895

Med 85-percentil avses den högsta uppmätta hastighet som 85 procent av fordonen har.

Rörviksgatan är en uppsamlingsgata som förbinder lokalgatorna med huvudvägnätet. Någon större förändring av verklig hastighet på Rörviksgatan är svår att uppnå utan större ombyggnation av gatan.

Traditionell plogning skapar plogvallar. En maskin går efteråt och samlar ihop snön i högar som ligger maximalt två dygn innan de forslas bort. En obebyggd tomt på kvarteret Ägir utgör plats för snöupplag. Snöupplaget har där ingen negativ påverkan på trafiksäkerheten.

Gång- och cykelbanan längs Rörviksgatan utgör idag en del av cykelstråket mellan centrum och Svartbjörnsbyn. I pågående arbete med cykelplan för Boden föreslås det markerade cykelstråket flyttas till Stationsgatan som ett mer attraktivt alternativ för cyklister som färdas längre sträckor. Gång- och cykelbanan längs Rörviksgatan kommer fortsättningsvis utgöra en del av



Kommunfullmäktige

Bodens cykelvägnät som 81 % av bodensarna har inom 300 meters avstånd från sin bostad. Eftersom gång- och cykelbanan samt övriga gator och vägar i angränsande bostadsområden har rollen av skolvägar samt leder till allmänna mål som exempelvis kyrka, är trafiksäkerhetsåtgärder motiverade i området. En genomgående gång- och cykelbana efter Rörviksgatan föreslås därför. Åtgärden innebär väjningsplikt mot cyklister och gående som befinner sig på gång- och cykelbanan.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-03-16 § 23:

1. Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen till den del att Rörviksgatans gång- och cykelbana byggs om till en genomgående gång- och cykelbana vilket innebär väjningsplikt mot cyklister och gående som befinner sig på gång- och cykelbanan.
2. Kommunfullmäktige föreslås avslå motionens förslag om hastighetsbegränsning till 30 kilometer per timme längs hela Rörviksgatan med hänvisning till redan gällande föreskrift om 30 kilometer som högsta tillåtna hastighet på del av Rörviksgatan samt uppmätta verkliga hastigheter.
3. Tekniska avdelningen bygger om Rörviksgatans gång- och cykelbanan till en genomgående gång- och cykelbana under 2023.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 51

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 49

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-16 § 23

Tjänsteskrivelse

Bilaga Karta Rörviksgatan samt illustration upphöjd GC-bana

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggandsförvaltningen (Fysisk planering)

Lars-Åke Vikström (SD)



Kommunfullmäktige

§ 69 Begäran om uppdrag att ta fram utvecklingsplan för Hembygdsområdet

KS-2023-00029

Beslut

Kommunfullmäktige returnerar frågan till Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden som får prioritera uppdrag och budget.

Beskrivning av ärendet

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden beslutade 2022-02-09 § 7 att ge kultur-, fritids och- ungdomsavdelningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för hembygdsområdet. Uppdraget skulle delredovisas vid sammanträdet 7 december 2022 och datum för slutredovisningen av uppdraget skulle fastställas då.

Kultur-, fritids och- ungdomsavdelningens återrapportering till Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2022-03-15 § 28:

Kultur-, fritids och- ungdomsavdelningen kan i sin delrapport som avser Utvecklingsplan för Hembygdsområdet i Bodens kommun konstatera att det råder en komplexitet kring vem som har ansvaret för utvecklingen av hembygdsområdet på olika plan då det finns många olika intressenter och verksamheter i och intill området.

För att kunna skapa en utvecklingsplan som ger en övergripande bild av området från Kvarnängen upp till Hembygdsområdet, så kommer det att krävas ett formellt uppdrag till någon förvaltning/avdelning med ett tydligt medföljande mandat samt resurser då det kommer att ta tid att reda ut de komplexa förhållanden som råder till att börja med innan en utvecklingsplan kan formas.

Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen har kontakterna och den naturliga kopplingen till många delar på området och i de intilliggande områdena. Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen har idag inte möjlighet att avsätta de resurser som krävs inom nuvarande budgetram. Fastställandet av datum för slutrapporteringen av uppdraget enligt nämndens beslut 2022-02-09 § 7 får anstå i avvaktan på kommunfullmäktiges behandling av nämndens framställan.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens beslut 2022-12-07 § 79:

1. Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att nämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda avdelningar, förvaltningar, föreningar samt näringsidkare, ta fram en utvecklingsplan för hembygdsområdet.



Kommunfullmäktige

2. Kommunfullmäktige föreslås ge Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden resurser för en person för uppdragets genomförande.

3. Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningens delrapport godkänns.

I dialog med Kultur-, fritids- och ungdomsavdelningen och ordföranden i Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden så föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige returnerar frågan till Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden som får prioritera uppdrag och budget.

Beredningens förslag:

Kommunfullmäktige returnerar frågan till Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden som får prioritera uppdrag och budget.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2023-05-02 § 50 att lämna ärendet utan yttrande.

Yrkanden

Anders Pettersson (BA) yrkar att Kommunfullmäktige ska returnera ärendet till Samhällsbyggnadsnämnden som i samarbete med Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden får prioritera uppdrag och budget.

Conny Sundkvist (V) yrkar bifall till Anders Petterssons (BA) yrkande.

Astrid Sundström Lindström (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag mot Anders Petterssons (BA) och Conny Sundkvists (V) yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 52

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 50

Protokollsutdrag Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2022-03-15 § 28

Protokollsutdrag Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden 2022-12-07 § 79

Delrapport utvecklingsplan för Hembygdsområdet i Bodens kommun

Beslutet skickas till

Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden/Kommunledningsförvaltningen



Kommunfullmäktige

§ 70 Begäran om flytt av uppdrag att organisera och samordna arbete med utveckling av bredband i Bodens kommun

KS-2022-00544

Beslut

Uppdraget att organisera och samordna arbetet med utveckling av bredband stannar kvar inom Samhällsbyggnadsnämnden.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-01-12 § 27 att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att organisera och samordna arbetet med utveckling av bredband i Bodens kommun.

I Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2022-03-15 § 28 framgår att det under de förvaltningsövergripande diskussionerna som förevarit framkommit att uppdraget att organisera och samordna planeringen av bredbandsutvecklingen är av en sådan övergripande art att det lämpligen bör flyttas från samhällsbyggnadsnämnden, förslagsvis till kommunledningsnivå. För de mer konkreta verkställighetsåtgärderna, exempelvis samordna planerade schaktjobb i kommunen, är samhällsbyggnadsförvaltningen lämpad och villig att åta sig uppgifterna.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-03-14 § 28:

Kommunfullmäktige föreslås flytta uppdraget att organisera och samordna bredbandsutvecklingen från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen.

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande kommit fram till att uppdraget bör ligga kvar hos Samhällsbyggnadsnämnden. I den beslutade Bredbandsstrategin preciseras uppdraget enligt:

4.2 Framtida roll

Kommunens framtida roll är att underlätta för alla marknadsaktörer som vill bygga bredband eller förbättra mobiltäckningen i kommunen. Detta innebär att följande behov behöver hanteras:

Erbjuda snabb tillgång till kartor, fastigheter och statistik över boende i ett område

Samordna el och fiber vid etableringar av nya fibernät och master

Samordna beläggningsjobb med syfte att minska återställningskostnader



Kommunfullmäktige

Samordna planerade schaktjobb i kommunen

Underlätta för leverantörer att använda kommunal mark vid etableringar

Upplåta eller hyra ut lämpliga lokaler för noder/knutpunkter

Denna kompetens finns inom Samhällsbyggnadsnämnden. Dessutom finns Bodens stadsnät som en aktör som övertagit landsbygdsnätet och förvaltar och utvecklar det.

Yrkanden

Conny Sundkvist (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 53

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 51

Protokollsutdrag från Samhällsbyggnadsnämnden 2022-03-15 § 28

Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2021-01-12 § 27

Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-18

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kommunfullmäktige

**§ 71 Antagande av reviderat reglemente och
samverkansavtal för Norrbottens e-nämnd**
KS-2023-00281

Beslut

Fullmäktige antar förslag till reviderat Reglemente och samverkansavtal.

Beskrivning av ärendet

Norrbottens e-nämnd har sedan 2013 ett upprättat reglemente med tillhörande samverkansavtal (samverkansavtal reviderat 2016). I detta regleras nämndens uppgifter och ansvarsområden.

Behov av översyn och möjlig revidering av reglemente och samverkansavtal har uppstått utifrån att ingående kommuner anser att nämndens uppdrag och uppgifter kan behöva förtydligas, särskilt vad gäller beslutsfattande och förvaltningsrelaterade uppgifter (för gemensamma lösningar och ramavtal). Därav har flera arbetsgrupper bestående av representanter med deltagare från flera av medlemskommunerna formerats och har under delar av året 2021 och 2022 arbetat fram rutiner, checklistor, riktlinjer och en gemensam samverkanshandbok för den operativa verksamheten inom nämnden.

Vid e-nämndens sammanträde 2021-12-16 antog nämnden verksamhetsplan för året 2022 där ett av verksamhetsmålen för året är att reglementet och samverkansavtalet ska revideras utifrån uppstådda behov av förtydligande och för en mer ändamålsenlig verksamhet.

Olika förslag har diskuterats med beredningsgruppen och de olika arbetsgrupperna (arbetsgrupp intern struktur, arbetsgrupp upphandling och arbetsgrupp juridik), samt den politiska arbetsgruppen. Ett förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal har genom de olika arbetsgrupperna och i samverkan med beredningsgruppen tagits fram. Detta förslag har via beredningsgruppen presenterats i alla medlemskommuner för förankring. Nämnden ombads fatta beslut vid sammanträdet 2022-12-14 §24 att väcka ärende i respektive medlemskommuns fullmäktige för revidering av reglemente och samverkansavtal för Norrbottens e-nämnd.

Behov av ytterligare förtydligande i samverkansavtalet har uppstått efter beslut gällande fördelning av projektkostnader. Tillägget finns i nuvarande samverkansavtal och adderas även till det nya avtalet. Se tillägg nedan: "4.5 Externa kostnader hänförliga till gemensamma projekt Externa kostnader, till exempel för konsultstöd i form av projektledning, som är direkt hänförliga till gemensamma projekt ska belasta de medlemskommuner som ingår i projektet enligt den fördelningsnyckel som dessa kommer överens om. Den



Kommunfullmäktige

principiella utgångspunkten bör vara att kostnaderna fördelas mellan medlemskommunerna i proportion till befolkningsantal som nyckeltal.”

Nämnden ombeds fatta beslut att väcka ärende i respektive medlemskommuns fullmäktige för revidering av reglemente och samverkansavtal för Norrbottens e-nämnd i enlighet med underlagen ”Reglemente” och ”samverkansavtal”.

Gällande förslag till revidering av reglemente och samverkansavtal. Förslaget till revidering utgår ifrån ett förtydligande av nämndens uppgifter och syfte och förändrar inte nämndens grundläggande uppdrag att samordna medlemskommunerna i utveckling av digital förvaltning. Revideringen påverkar inte hur verksamheten drivs, dess organisation, storlek eller budget. Däremot förtydligar det samordningsuppdraget som finns inom nämnden och att beslutsfattande sker inom respektive kommun som ingår i nämnden. Nämnden kan alltså inte fatta beslut å de ingående kommunernas vägnar.

Gällande nämndens förvaltande uppgifter förtydligas att dessa baserar sig på gemensamma överenskommelser som fattas av ingående kommuner där uppdrag lämnas till nämnden och för nämnden att acceptera. Utöver detta finns uppdateringar utifrån att kommunallagen gällande gemensamma nämnder har uppdaterats sedan nämndens inrättande 2013, men dessa påverkar inte heller den operativa verksamheten eller dess organisation utan tydliggör nämndadministrationen och reglerar hantering av deltagande i sammanträden.

Samverkansavtalet har reviderats utifrån samma princip och förtydligar organisationen under nämnden, hur kostnadsfördelning sker mellan kommunerna och finansieringsprinciper.

Revidering av reglemente och samverkansavtal innebär ingen utökad budget för Norrbottens e-nämnd eller utökat uppdrag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 54

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 52

Protokollsutdrag e-nämnden 2023-03-03 § 7

Finansiering samverkansavtal

Reglemente

Samverkansavtal



Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Norrbottens e-nämnd

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (IT-enheten)



Kommunfullmäktige

§ 72 Antagande av länsgemensamma strategin Tillsammans för nära vård i Norrbotten

KS-2022-01008

Beslut

Kommunfullmäktige antar länsgemensamma strategin Tillsammans för nära vård i Norrbotten.

Beskrivning av ärendet

En länsgemensam strategi för Nära vård har tagits fram utifrån den redan beslutade målbilden. Strategin ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande i befolkningen där individens egen kraft tas tillvara. Strategin pekar ut nödvändiga förutsättningar och rikttningsförändringar.

Strategin ska bidra till att skapa handlingskraft i verksamheterna och därigenom ge verksamheterna möjlighet att öka takten i omställningsarbetet. Strategin är skriven ur ett verksamhetsperspektiv och ska konkretisera den sedan tidigare antagna målbilden.

Norrbottens Kommuners styrelse rekommenderar respektive kommun att anta den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Socialnämnden samt arbetsmarknads- och utbildningsnämnden har fått rekommendationen på remiss från kommunstyrelsen. Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden föreslog 2023-03-23 § 34 att fullmäktige antar strategin. Socialnämnden föreslog 2023-02-14 § 16 att fullmäktige antar strategin.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

I strategin Tillsammans för nära vård i Norrbotten anges att fyra rikttningsförändringar behöver genomsyra verksamheterna för att uppnå målbilden;

1. Mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
2. Ökad personcentrering och delaktighet
3. Stärkt gemensam primärvård
4. Öppnare vårdformer

Kommunledningsförvaltningen delar denna bedömning och föreslår att strategin antas.

Yrkanden

Beatrice Öman (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.



Kommunfullmäktige

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 55

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 53

Tjänsteskrivelse

Protokollsutdrag från Politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola § 31 2022-08-31

Protokollsutdrag från Styrelsen Norrbottens kommuner § 43 2022-09-29

Protokollsutdrag från Styrelsen Norrbottens kommuner § 65 2022-12-01

Tillsammans för Nära vård i Norrbotten - Länsgemensam strateg

Arbetsmarknads- och utbildningsnämndens protokoll 2023-03-23 § 34

Socialnämndens protokoll 2023-02-14 § 16

Beslutet skickas till

Norrbottens kommuner

Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden/förvaltningen

Socialnämnden/förvaltningen



Kommunfullmäktige

**§ 73 Beslutsinstans för fastställande av
vattenskyddsområden**

KS-2022-00463

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att vattentäkter med mindre utbredning beslutas av kommunfullmäktige och att vattentäkter med större utbredning beslutas av Länsstyrelsen i Norrbotten.

Beskrivning av ärendet

Enligt 7 kapitlet 21 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde förklaras som vattenskyddsområde av länsstyrelsen eller kommunen till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.

Kommunen håller för närvarande på med arbete att aktualisera sex befintliga vattenskydd. Under hösten 2022 är målet att tre till sex av dessa ska göras klara för beslut. För närvarande är ett vattenskydd (Kusöns vattentäkt) redan inlämnat till länsstyrelsen. Målet är att även kvarvarande vattenskyddsområden ska få nya tidsenliga vattenskyddsområden inom de närmaste åren. Det krävs även ett beslut från mark och miljödomstol gällande uttagsrätt och det arbetet pågår parallellt och flera anmälningar är redan inlämnade.

Fördelen med att beslutet fastställs av kommun är att kommunen bestämmer när det skall tas upp för beslut. I dagsläget tar det väldigt lång tid att få beslut av Länsstyrelsen. En annan fördel kan vara att processen blir ett bra utbildningstillfälle för beslutsfattarna som förhoppningsvis bidrar till att de värderar vattnet högre efter beslutet är fattat.

Nackdelen är att vissa arbetsmoment som i vanliga fall görs av länsstyrelsen behöver göras av kommunen. Dock bedöms att fördelarna överväger det extra arbetsmomentet för mindre vattentäkter. Däremot föreslås att vid fastställande av kommunens större vattentäkter (i dagsläget Kusöns vattentäkt) även fortsättningsvis ska beslutas av Länsstyrelsen i Norrbotten, detta beroende på att arbetsbördan för kommunen blir mer omfattande på grund av att fler berörs av processen.

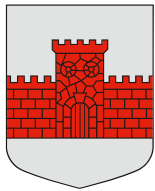
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 56

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 54

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2022-06-07 § 56

Tjänsteskrivelse daterad 2022-05-18



Kommunfullmäktige

Bild över merarbete vid fastställande av vattenskyddsområden

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kommunfullmäktige

**§ 74 Godkännande av Årsredovisning för vatten och avlopp
2022**

KS-2023-00285

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för VA-verksamheten.
2. Årsredovisningen hålls tillgänglig för fastighetsägarna genom att den publiceras på kommunens hemsida.

Beskrivning av ärendet

Enligt VA-lagen ska en särskild resultat- och balansräkning redovisas för VA-verksamheten från och med 2007. Bakgrunden är att brukaren ska ges möjlighet att följa upp och kontrollera att självkostnadsprincipen efterlevs. Redovisningen ska på lämpligt sätt hållas tillgänglig för fastighetsägarna inom VA-anläggningens verksamhetsområde.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat årsredovisning 2022 för vatten- och avloppsverksamheten. Verksamheten redovisar för 2022 ett överskott på 203 tkr. Kvarstående underskott från föregående år uppgick vid årets början till 725 tkr. 2022 års överskott innebär att underskottet för VA-verksamheten från föregående år har reducerats ner till 522 tkr och det förs över till 2023.

Under året har omvandlingsprojektet Storklinten färdigställts med bland annat nytt avloppsreningsverk och vattenverk. Totalt har 97 fastigheter anslutits till det kommunala ledningsnätet. Under 2023 kvarstår förbättringar inom det övertagna ledningsnätet.

Ett antal förnyelseprojekt har bedrivits under 2022, bland annat har ledningsnät bytts på Vallgatan och Hornsgatan. Dessutom har ett större projekt påbörjats som avser huvudledningsnätet från Pagla vattenverk. Projektet tar hänsyn till den förväntade befolkningsutvecklingen och beräknas vara klar under 2023.

I slutet av året påbörjades ett projekt rörande vårt stora avloppsreningsverk Svedjan där det kommer att behövas åtgärder med tanke på den förväntade befolkningsutveckling kommunen står inför.

I december färdigställdes projektet med att erbjuda byggvatten till stålverk H2 Green Steel. Dessutom har kommunen planlagt för hur vatten och avlopp till H2 GS tilltänkta fabrik ska anslutas till det kommunala ledningsnätet.

Bodens kommun har under 2022 lyft ett ärende att återinföra vattenmätare på samtliga villor. Detta efter att försöket i provområdet Fagnäs föll väl ut. De flesta av de boende uppskattade att betala för verklig förbrukning i stället för



Kommunfullmäktige

uppskattad. Det gick även betydligt snabbare att laga uppkomna läckor och ett antal läckor, som troligtvis läckt under en lägre period, identifierades.

Under 2022 har 32 vattenläckor åtgärdas vilket kan jämföras med 2021 då 27 läckor åtgärdades. På avloppsledningsnätet har det varit 156 stopp att jämföra med 2021 då det var 147 stopp. Kommunmedborgarna har drabbats av 5 källaröversvämningar vilket kan jämföras med 2021 då det var 8 källaröversvämningar.

Yrkanden

Lena Goldkuhl (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 57

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 55

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-16 § 24

Årsredovisning VA-verksamheten 2022

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kommunfullmäktige

§ 75 Förlängning av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksferdtjänst i Bodens kommun

KS-2023-00286

Beslut

Kommunfullmäktige förlänger Trafikförsörjningsprogrammet för färdtjänst och riksferdtjänst till och med 2024-06-14.

Beskrivning av ärendet

Enligt kollektivtrafiklagen (2010:1065) ska varje kommun regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfattning av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksferdtjänst och grunderna för prissättning för resor med sådan trafik.

Kommunens nuvarande trafikförsörjningsprogram följer avtalet som inleddes med utföraren 2020-01-01 med möjlighet att förlänga programmet under hela avtalsperioden, men som längst till och med 2023-06-30.

Avtalet med utföraren hävdades 2020-02-07 på grund av brister i utförandet och nytt avtal inleddes med annan utförare 2020-06-15 och gäller som längst till och med 2024-06-14.

Med anledning av att nuvarande trafikförsörjningsprogrammet gäller som längst till och med 2023-06-30 föreslås att programmet, utan ändringar, följer det nu gällande avtal och förlängs till och med 2024-06-14.

Nytt trafikförsörjningsprogram tas fram i samband med ny upphandling som ska ske under 2024.

Yrkanden

Lena Goldkuhl (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

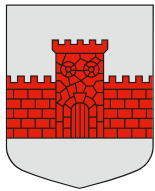
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 58

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 56

Protokollsutdrag Samhällsbyggnadsnämnden 2023-03-16 § 26

Tjänsteskrivelse daterad 2023-02-23



Kommunfullmäktige

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Bodens kommun, daterat 2018-04-16

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kommunfullmäktige

**§ 76 Antagande av Parkeringsnorm för cykel och bil på
kvartersmark i Bodens kommun**

KS-2021-00905

Beslut

Kommunfullmäktige antar Parkeringsnorm för cykel och bil på kvartersmark i Bodens kommun.

Beskrivning av ärendet

Parkeringsnormen är kommunens regelverk och ska användas som stöd för att avgöra hur parkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnationer på kvartersmark. Normen anger vilka krav som ska ställas på exploatören för att uppnå en rimlig tillgång på parkering för att se till att boendes, arbetandes och besökares efterfrågan på parkering kan tillgodoses för den egna fastigheten.

Normen behandlar parkering för bil och cykel och omfattar hela Bodens kommun men ska i första hand tillämpas i Bodens centrala delar med omnejd, där exploateringsgraden är hög och tillgänglig mark är en begränsad resurs. Där finns behov av att hitta lösningar för att effektivisera markanvändningen, möjliggöra för ytterligare förtätning och kunna bygga fler och billigare bostäder.

Tidigare gällande riktlinjer för parkering i Bodens kommun (Parkeringsutredning 1987-2000), omfattar inte cykel och har parkeringstal för bil som inte bidrar till måluppfyllnaden enligt översiktsplanen 2025, med bland annat minskat bilanvändande och att främja andra färdmedel.

Det ger heller inte möjlighet att lösa mobilitet på annat sätt än genom parkering och saknas således flexibilitet att hitta effektiva lösningar anpassade till specifika exploateringar.

Ett tidigare förslag till parkeringsnorm har varit ute på samråd under perioden 1 oktober – 1 november 2021. Förslaget återremitterades i sin helhet av Kommunfullmäktige med motiveringen:

- 1- Parkeringsnormen bör inte omfatta ombyggnationer.
- 2- Se över zonindelningen.
- 3- Hur ska p-skivans funktion hanteras i framtiden?
- 4- Minst 50 nya parkeringsplatser bör tillskapas i centrum.

Motiveringen från kommunfullmäktige har hanterats enligt följande:

- 1- Parkeringsnormen omfattar fortfarande ombyggnationer. Vid en ombyggnation kan en fastighet få ett annan användningsområde än tidigare,



Kommunfullmäktige

vilket kan ge ett förändrat parkeringsbehov. Kan det nya parkeringsbehovet inte lösas inne på fastigheten, behöver behovet lösas på annat sätt, vilket beskrivs i antagandehandlingen.

2- Zonindelningen är reviderad efter samråd.

3- P-skivan är en regleringsfråga. Kommunen har inte mandat att styra över regleringen inne på någon annans fastighet och därav hanteras inte frågan i föreslagen parkeringsnorm.

4- Det pågår ett antal olika projekt kopplat till att förbättra tillgången på parkeringen i centrum. Parkeringsnormen är en del i detta arbete. Parkeringar är dyra att bygga, drifva och underhålla. Normens syfte är att se till att vi i den expansion som pågår behandlar alla exploatörer likvärdigt och säkerställer att en miniminivå med parkeringar byggs på respektive fastighet. Om miniminivån inte kan anläggas behöver andra åtgärder vidtas istället, vilket regleras i parkeringsnormen.

Parkeringsnormen ska ses över varje mandatperiod eller i samband med att översiktsplanen revideras.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 59

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 57

Tjänsteskrivelse

Antagandehandling Parkeringsnorm för cykel och bil på kvartersmark i Bodens kommun.

Samrådsredogörelse med sändlista Parkeringsnorm för cykel och bil på kvartersmark i Bodens kommun

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen



Kommunfullmäktige

§ 77 Justering av plan- och byggtaxa för industribyggnader
KS-2023-00258

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslag till objektsfaktorer vid prövning av bygglov för industribyggnader och industrianläggningar i Bodens kommun.
2. Taxan gäller från och med 2023-06-01.

Beskrivning av ärendet

Enligt plan och bygglovtaxan kan miljö- och byggnämnden om det finns särskilda skäl besluta om höjning eller minskning av avgiften för handläggning av ärenden enligt plan- och bygglagen.

Avgiften för prövning av bygglov baseras till stor del på byggnaden eller anläggningens area. Byggnader eller anläggningar för industriändamål har ofta stor area men är relativt enkla i sin utformning avseende tekniska egenskapskrav.

Miljö- och byggnämnden anser det därför motiverat att justera ner avgiften specifikt för dessa byggnader.

Förslaget innebär att industribyggnader större än 1200 kvm får en reducerad avgift. Reduceringen ökar procentuellt med byggnadens area. För de allra största byggnaderna, större än 10 000 kvm, reduceras avgiften med 50 %.

Förslaget omfattar alla industribyggnader i kommunen.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 60

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 58

Protokollsutdrag Miljö- och byggnämnden 2023-04-25 § 27

Bilaga 1. Objektsfaktorer vid prövning av bygglov för industribyggnader och industrianläggningar i Bodens kommun

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden/Miljö- och byggförvaltningen



Kommunfullmäktige

§ 78 Justering plan- och byggtaxa, mätningsavgifter

KS-2023-00259

Beslut

1. Kommunfullmäktige antar förslag till objektsfaktorer vid prövning av bygglov för industribyggnader och industrianläggningar i Bodens kommun.
2. Taxan gäller från och med 2023-06-01.

Beskrivning av ärendet

Nuvarande taxa är utformad så att avgiften är beroende på antalet markerade punkter samt byggnadsytan på den byggnad som ska stakas ut eller mätas in. Detta innebär att avgiften inte alltid motsvarar den nedlagda tiden för uppdraget.

Föreslagen justering innebär en mer enhetlig prissättning som bättre överensstämmer med nedlagd tid för respektive uppdrag.

Beredningens förslag:

1. Kommunfullmäktige antar förslag till justering av plan- och byggtaxa enligt bilaga Taxa för mätningstjänster.
2. Timavgift = $18 \times mPBB \times h$, där h är den totalt nedlagda tiden i timmar.
3. Taxan träder i kraft 2023-06-01.

Arbetsutskottet beslutade 2023-05-02 § 58 att lämna ärendet utan yttrande.

Yrkanden

Anders Pettersson (BA) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Conny Sundkvist (V) yrkar bifall till beslutspunkt 1 och 2 och att beslutspunkt 3 ska ändras till att taxan träder i kraft 2024-01-01.

Beslutsgång

Ordföranden ställer Kommunstyrelsens förslag och Conny Sundkvists (V) yrkande mot varandra och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

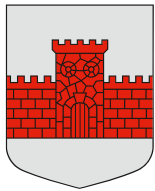
Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 61

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 59

Protokollsutdrag Miljö- och byggnämnden 2023-03-07 § 21

Tjänsteskrivelse

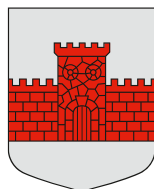


Kommunfullmäktige

Bilaga, taxa för mätningstjänster

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnämnden/Miljö- och byggförvaltningen



Kommunfullmäktige

§ 79 Godkännande av Markpolicy för Bodens kommun

KS-2023-00388

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Markpolicy för Bodens kommun med följande tillägg till rubrik 9 Genomförande punkt 4: Kommunen ska vara restriktiv med att avyttra mark som kan komma att förhindra framtida utveckling ”eller som behövs för att kommunala verksamheter ska kunna bedriva sin verksamhet utan fördyringar”.

Beskrivning av ärendet

Enligt 6 § Jordförvärvslagen (1979:230) finns begränsningar för en juridisk person att köpa in fastigheter som är avsett för jord- eller skogsbruk, vilket medför svårigheter för kommunen att genomföra markförvärv av strategisk karaktär som avser den typen av ändamål. För att kommunen ska kunna ha en god och långsiktig markreserv har markpolicyn med beaktande av översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tematiska tillägg samt strategisk plan tagits fram.

Markpolicyn syftar till att beskriva hur Bodens kommuns markinnehav ska ökas för att säkerställa kommunens framtida behov av mark för bostäder, verksamheter, allmänna ändamål och infrastruktur samt beskriva hur kommunen ska arbeta strategiskt för att förvärva mark som kan användas som bytesmark i kommunens markreserv.

Markpolicyn ska fungera vägledande tillsammans med kommunens vision och de olika styrdokumenterna med tillhörande fördjupningar och tematiska tillägg. Markpolicyn ska översiktligt redovisa vilka markområden som kommunen ska eftersträva att förvärva ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Markpolicyn ska ge ökad förståelse för hur kommunen arbetar med strategiska markförvärv för att möjliggöra planläggning av områden.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 62

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 60

Tjänsteskrivelse

Markpolicy för Bodens kommun

Beslutet skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen/avdelningen Fysisk planering



Kommunfullmäktige

§ 80 Antagande av Reglemente för Bodens kommuns revisorer

KS-2023-00383

Beslut

1. Kommunfullmäktige avslår kommunrevisionens förslag till ändring av 6 § i kommunrevisionens reglemente om hur ordförande och vice ordföranden utses, samt
2. bifaller kommunrevisionens förslag till ny 16 § om deltagande i sammanträden på distans.

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har väckt ett ärende om ändringar i revisionens reglemente. Förslaget innehåller ändringar i två avseenden:

- § 6 där ändringen innebär att fullmäktige bestämmer en ordförande medan revisionsgruppen utser en vice ordförande inom gruppen. Ordförande ska väljas ur oppositionen i fullmäktige.
- 16 § där en regel inför som att revisorer får delta i sammanträde på distans. Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till sammankallande/ordförande som avgör om så är möjligt.

Kommunledningsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget om deltagande i sammanträden på distans.

När det gäller förslaget om hur ordförande och vice ordförande i revisionen utses så får det först sägas att kommunallagen inte innehåller någon reglering av hur det ske. Det finns inte ens något krav att revisionen ska en ordförande. Längre ner i tjänsteskrivelsen finns en beskrivning av vad som gäller enligt kommunallagen och vilka överväganden som har gjorts i förarbeten till kommunallagen.

I de flesta av Sveriges kommuner och regioner gäller att fullmäktige utser ordförande och vice ordförande och att ordföranden väljs från minoriteten i fullmäktige. Bodens kommun har haft den ordningen sedan åtminstone 2006. I Bodens kommun finns dessutom sedan ett flertal år en politisk överenskommelse om att varje parti har en revisor oavsett partistorlek.

Av kommunrevisionens beslut 2023-01-24, § 9, framgår att revisorernas reglemente är uppdaterat med anledning av ny mandatperiod och nytt PM från Sveriges kommuner och regioner (SKR). Av kommunrevisionens protokoll framgår i övrigt inte något om vilka överväganden som revisionen har gjort när den har lagt fram sitt förslag till ändringar.



Kommunfullmäktige

I SKR:s PM med underlag till nytt revisionsreglemente finns två alternativ till hur ordförande (kan även benämnas sammankallande) och vice ordförande utses. Det huvudsakliga förslaget innebär att fullmäktige väljer en sammankallande/ordförande och en (eller två) vice ordförande, eventuellt med tillägget att sammankallande/ordförande hämtas ur minoritetens partier ur fullmäktige. Som alternativt förslag finns att revisorerna inom sig själva väljer en sammankallande/ordförande samt vice ordförande.

Kommunledningsförvaltningen har ingen synpunkt på vilket av de två alternativen i SKR:s PM som är bäst. Vilket av dem som ska användas är en fråga för politiska överväganden.

Kommunledningsförvaltningen får dock konstatera att det förslag som kommunrevisionen har lämnat, nämligen att fullmäktige utser en ordförande ur minoriteten och att revisionen själv utser vice ordförande, inte finns med som SKR:s PM utan är en blandning av de två alternativen som SKR föreslår.

Kommunledningsförvaltningen rekommenderar att kommunen använder sig av något av de alternativ som finns i SKR:s PM. Om den nuvarande ordningen som gällt i Boden sedan 2006 ska ses över förefaller det lämpligt att för- och nackdelar med SKR:s olika alternativ redovisas och diskuteras innan beslut om ändring fattas.

Förvaltningen avstyrker kommunrevisionens förslag till ny lydelse av 6 §, mot bakgrunden av att det förslaget avviker från de alternativ som finns i SKR:s PM och att det inte har redovisats några skäl till att nuvarande ordning bör ändras.

Kommunallagen innehåller vissa regler om val av revisorer

Enligt 12 kap 4 § kommunallagen (2017:725) ska nyvalda fullmäktige de år som val har hållits i hela landet välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Enligt 12 kap 5 § ska vid en samlad revision minst fem revisorer väljas.

Enligt 5 kap 58 § kommunallagen ska val av bland annat nämnder och revisorer vara proportionella under de förutsättningar som anges i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner. Det betyder att nämnder, styrelser och revisorer som utgångspunkt väljs genom ett majoritetsbeslut i fullmäktige. Genom reglerna om proportionella val finns ett skydd för minoriteten som garanterar att även företrädare för minoritetspartier får platser i nämnder, styrelser och i kommunrevisionen.

I praktiken fungerar valen av nämnder och styrelser så att valen bereds av fullmäktiges valberedning som tillämpar principerna i lagen om proportionella val i kommuner och regioner i fråga om hur platserna i



Kommunfullmäktige

nämnder och styrelser ska fördelas mellan olika partier/partigrupper. Kommunfullmäktige fastställer därefter valberedningens förslag genom ett majoritetsbeslut.

Kommunallagen innehåller ingen reglering av val av ordförande och vice ordförande i kommunrevisionen

För nämnder finns en bestämmelse i 6 kap 21 § kommunallagen om att fullmäktige ska välja en vice och eller och två vice ordförande som tillsammans utgör nämndens presidium. Motsvarande bestämmelse finns inte för revisionen. Enligt 9 kap 7 § kommunallagen fullgör varje revisor sitt uppdrag självständigt. I de flesta fall utses ändå en ordförande bland revisorerna för att bland annat samordna verksamheten och vara ordförande när revisorerna samfällt fattar beslut i förvaltningsärenden.¹

I utredningen inför den nya kommunallagen (En kommunallag för framtiden SOU 2015:24) föreslogs en ny regel som skulle innebära att om en ordförande utses för revisionen, ska till denna väljas en revisor från den politiska minoriteten.

Regeringen valde dock i propositionen till den nya kommunallagen att inte lägga fram förslaget att revisionens ordförande ska väljas från minoriteten (Prop 2016/17:171 s 246-247).

Frågan om en ordförande ska väljas från den politiska minoriteten har tidigare berörts i propositionen ”Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting” (prop. 2005/06:55 s. 36 f). Regeringen anförde då att det rent faktiskt saknade betydelse om majoriteten eller minoriteten innehar ordförandeposten i revisionen eftersom samtliga revisorer har att agera självständigt i sitt granskningsuppdrag. Med hänsyn till att oberoende, objektivitet och opartiskhet ska känneteckna revisorernas uppdrag var valet av ordförande i revisionen, enligt regeringen, egentligen enbart en fråga om kompetens och lämplighet. Samtidigt pekade regeringen på att det kan lokalt uppfattas vara av symboliskt värde att välja en ordförande för revisionen från oppositionen. Å andra sidan menade regeringen att en sådan markering kan uppfattas som att uppdraget som ordförande har en partipolitisk koppling, vilket inte skulle vara fallet. Mot denna bakgrund avstod regeringen från att föreslå någon reglering.

I propositionen till den nya kommunallagen skriver regeringen att många remissinstanser anför att en reglering felaktigt kan ge sken av att valet av ordförande har en partipolitisk koppling. Eftersom revisorerna har att agera självständigt i sitt granskningsuppdrag har det dock en begränsad faktiskt betydelse om ordförandeposten innehas av majoriteten eller minoriteten. Regeringen ser det som problematiskt att begreppen minoritet och majoritet inte har någon klar definition, vilket även ett antal remissinstanser



Kommunfullmäktige

framhåller. I avsaknad av tydliga definitioner kan den föreslagna bestämmelsen vålla oklarheter och vara svårtillämpad. Vissa remissinstanser har anfört att en reglering skulle vara ett ingrepp i den fria nomineringsrätten och utgöra en inskränkning i det kommunala självstyret. Regeringen instämmer i att den föreslagna regleringen även kan vara problematisk utifrån dessa aspekter. Regeringen anser därför att övervägande skäl talar mot en reglering och att utredningens förslag om att ordförande för revisionen ska väljas från den politiska minoriteten därför inte bör genomföras.²

Bodens kommun har haft samma reglering för hur ordförande och vice ordförande utses sedan 2011

Som nämnts finns inga regler i kommunallagen om hur ordförande och vice ordförande utses. Däremot har det växt fram en tydlig praxis att ordföranden rekryteras ur den politiska minoriteten. År 1996 valdes hälften av ordförandena ur minoriteten, 2011 var motsvarande siffra 83 procent.³

En genomgång av tidigare beslut i Bodens kommun om revisionsreglementet visar att Bodens kommun har haft ordningen att ordföranden väljs från oppositionen från fullmäktige åtminstone sedan december 2006.

I juni 2011 beslutades om ett nytt revisionsreglemente, som bland annat innehöll en ny reglering om antalet revisorer. Enligt 2011 års reglemente ska kommunen ha det antal revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod, vilket var en skillnad från 2006 års reglemente där det stod att kommunen ska ha sex revisorer.

Fullmäktige har efter 2011 års ändring genom en politisk överenskommelse tillämpat ordningen att varje parti har en revisor, oavsett partiets storlek. Revisorerna väljs således inte enligt de principer som finns i lagen om proportionella val i kommuner och regioner som fullmäktige i övrigt tillämpar vid valen till nämnder och styrelser.

1 En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) s 635.

2 Prop 2016/17: s 248.

3 En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) s 636.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 63

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-05-02 § 61

Tjänsteskrivelse

Kommunrevisionens beslut 2023-01-24, § 9, om nytt reglemente



Kommunfullmäktige

Kommunrevisionens förslag till ny lydelse av revisorernas reglemente
SKR:s PM från 2022 Revisorernas reglemente – underlag till
Revisionsreglemente

Beslutet skickas till

Kommunrevisionen

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 81 Förenklad delårsrapport april 2023

KS-2023-00006

Beslut

1. Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten i sin helhet.
2. Socialnämnden med en negativ prognos i den förenklade delårsrapporten efter april 2023 behöver besluta om ytterligare åtgärder för att minimera årets underskott och avrapportera dessa, samt effekten av åtgärderna under planperioden, i samband med delårsrapporten efter augusti 2023 enligt nuvarande processbeskrivning/arbetssätt.
3. Samtliga nämnder med behov av åtgärder för en ekonomi i balans i år eller kommande år, ska utifrån tidigare beslut i kommande verksamhetsberättelser redovisa en uppföljning och avstämning av de åtgärder som beslutats i verksamhetsplanen, inklusive eventuella revideringar. I månadsrapporterna kommenteras hur arbetet går med åtgärderna samt vilken effekt de fått på nämndens ekonomi.

Beskrivning av ärendet

I delårsrapporten efter april månad beräknas för helåret ett negativt resultat med -110 mkr vilket är 39,5 mkr bättre än årsbudgeten. Utifrån prognosen beräknas ett negativt resultat efter balanskravsjusteringar med -112,5 mkr. En framtida försäljning av mark till H2GS skulle påverka balanskravsresultatet positivt och innebära ett lägre nyttjande av reserver inom eget kapital för att undvika ett återställande. Nämnderna beräknar totalt sett ett underskott jämfört med budget med -10,9 mkr, vilket är 1,1 mkr bättre än vid årets första prognostillfälle per mars. En av nämnderna, socialnämnden, förväntas avsluta året med underskott och prognostiserar en avvikelse jämfört med budget med -18,6 mkr. Övriga nämnder beräknas ha en ekonomi i balans eller mindre över-/underskott.

Finansieringsverksamheten prognostiserar för helåret 2023 ett överskott med 50,4 mkr, vilket är 1,6 mkr sämre än vid första prognosen per mars månad. Det förväntade överskottet beror till stor del på reavinster vid försäljning av fastigheter som inte klassificerats som exploateringsmark och vinster vid försäljning av exploateringsfastigheter.

För perioden januari-april redovisas ett negativt resultat med -70,2 mkr. Exklusive förändring av semesterlöneskulden är resultatet -33,3 mkr, vilket är 24,3 mkr bättre än periodens budget.

Finansieringsverksamheten har för perioden ett underskott med -23,1 mkr, vilket till största delen beror på ökning av semesterlöneskulden, som är hög



Kommunfullmäktige

under årets första månader innan intjänade semesterdagar tas ut under sommarens semesterperioder.

Nettoinvesteringarna för perioden uppgår till 90,7 mkr, vilket är 38,9 mkr mer än under samma period ifjol. För helåret förväntas nettoinvesteringarna uppgå till 572,6 mkr, vilket 167,2 mkr lägre än budgeterat. Nämnderna har enligt anvisningarna inför arbetet med budgetförutsättningarna haft i uppdrag att se över budgeterad investeringsnivå för innevarande år. Budgetjusteringar kommer att behandlas i samband med beslutet om strategisk plan. Prognosen är lagd utifrån nuvarande budget och kan av den anledningen komma att förändras i kommande rapporter.

Avstämning av åtgärder för en ekonomi i balans

I samband med den förenklade delårsrapporten per april 2021 beslutade fullmäktige att dåvarande arbete med handlingsplaner för en ekonomi i balans från och med hösten 2021 skulle integreras i det ordinarie budget- och uppföljningsarbetet genom att ej genomförda åtgärder som fortfarande var aktuella från dåvarande handlings- och åtgärdsplaner skulle inarbetas i respektive verksamhetsplan. Om förutsättningarna för nämnden ändras eller om någon åtgärd inte ger beräknad effekt under aktuellt budgetår ska nämnden revidera och/eller komplettera åtgärderna. Samtliga nämnder ska redovisa en uppföljning och avstämning av aktuella förutsättningar samt de åtgärder som beslutats i verksamhetsplanen, inklusive eventuella revideringar. Uppföljning och avstämning görs i månadsrapport april (förenklad delårsrapport), verksamhetsberättelse augusti samt slutredovisas i verksamhetsberättelsen för helåret. I månadsrapporterna kommenteras hur arbetet går med åtgärderna samt vilken effekt de fått på nämndens ekonomi. Samtliga nämnder med åtgärder i verksamhetsplanen har lämnat kommentarer om beräknat resultat vid årets slut och eventuella avvikelser. Socialnämnden som prognostiserar en stor negativ budgetavvikelse uppmanas att besluta om och vidta ytterligare åtgärder, samt avrapportera dessa tillkommande beslut i samband med delårsrapporten efter augusti.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2023-05-15 § 69

Tjänsteskrivelse

Förenklad delårsrapport april 2023 Bodens kommun

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och förvaltningar



Kommunfullmäktige

**§ 82 Val av nämndemän till Luleå tingsrätt för perioden
2024-2027**

KS-2023-00223

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att dra ut ärendet från dagens möte.

Beskrivning av ärendet

Kommunen ska utse 16 nämndemän till Luleå tingsrätt för perioden 2024-2027.

Beslutsunderlag

Information från Luleå tingsrätt. Anmälan av nämndemän för mandatperioden 2024-2027.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

**§ 83 Andreas Ek (BA) med avsägelse av uppdrag som
ersättare i Boden Arena Fastighets AB**

KS-2023-00477

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner Andreas Eks (BA) avsägelse av uppdraget som ersättare i Boden Arena Fastighets AB.

Beskrivning av ärendet

Andreas Ek (BA) har lämnat en avsägelse av uppdraget som ersättare i Boden Arena Fastighets AB.

Beslutsunderlag

Avsägelse

Beslutet skickas till

Andreas Ek (BA)

Arena Fastighets AB



Kommunfullmäktige

§ 84 Motion från Rigmor Åström (M) och Daniel Rönnbäck (M). Höj bidragen till enskilda utfartsvägar
KS-2023-00456

Beslut

Kommunfullmäktige lämnar motionen till Kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet

Rigmor Åström (M) och Daniel Rönnbäck (M) har lämnat en motion om att höja bidragen till enskilda utfartsvägar.

Beslutsunderlag

Motion

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

**§ 85 Interpellation från Maria Vikström Nordmark (SD)
angående e-post meddelande från Amnesty Sapmi med
flera om vindkraft**

KS-2023-00490

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Beskrivning av ärendet

Maria Vikström Nordmark (SD) har lämnat en interpellation angående e-post meddelande från Amnesty Sapmi med flera om vindkraft.

Kommunstyrelsens ordförande Claes Nordmark (S) meddelar att svar lämnas på nästa sammanträde med Kommunfullmäktige

Beslutsgång

Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och uppfattar att den får det.

Beslutsunderlag

Interpellation

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)



Kommunfullmäktige

§ 86 Interpellation från Tobias Nilsson (SD) angående renovering av ishallens A-hall och nybyggnation av B-hall

KS-2023-00490

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas.

Beskrivning av ärendet

Tobias Nilsson (SD) har lämnat en interpellation angående renovering av ishallens A-hall och nybyggnation av B-hall.

Kultur-, fritids- och ungdomsnämndens ordförande Lena Panzare (S) meddelar att svar lämnas på nästa sammanträde med Kommunfullmäktige

Beslutsgång

Ordföranden frågar om interpellationen får ställas och uppfattar att den får det.

Beslutsunderlag

Interpellation

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen/Kommunledningsförvaltningen (Kansliet)

Undertecknat av följande personer

MICHAEL ENGSTRÖM

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2023-05-22 18:25:39
Transaktionsidentitet:	DA34EA103693E6D4479AE747131D61B320DAA044E4

LEIF NORDSTRÖM

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2023-05-22 20:33:25
Transaktionsidentitet:	789729D769B7E181CED820E2C14D06474A28155AE9

Karla Jolina Gabriella Gustafsson

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2023-05-22 22:44:00
Transaktionsidentitet:	E0EB5CDA9E6163D0E7B191CEF16107747507DA1A1F

Ingelina Hallberg Edström

E-Legitimation:	BankID Mobile
Datum:	2023-05-23 10:16:21
Transaktionsidentitet:	F82E58322596ADBCAC56435F2B4E6F5CD4F7E6DC59

Underskriftstjänst:	Visma Underskriftstjänst
---------------------	---------------------------------

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Bodens kommun

Organisationsnr: 212000-2767

E-post: kommunen@boden.se

Hemsida: www.boden.se